

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 403/2530 นาง นุ่ม นา ควาณิช ฯ กับพวก
นาย สม พงษ์ เหลืองอร่ามเวช กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 21 (4), มาตรา 23, มาตรา 271, มาตรา 272

เมื่อศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำเลยรื้อถอนอาคารพิพาท จำเลยจะต้องปฏิบัติตามคำบังคับ และหมายบังคับคดีของศาล การที่จำเลยขอขยายกำหนดการบังคับคดี โดยอ้างว่าการรื้อถอนอาคารพิพาทจำเป็นต้องใช้การคำนวณของนักวิชาการและต้องใช้เวลาถึง 502 วัน และในอาคารพิพาทมีคนงานทำงานอยู่เกือบ 60 คน ต้องให้เวลาหาสถานที่ให้แก่คนงานเหล่านั้นด้วย ยังไม่เป็นเหตุพ้นวิสัยอันจะเป็นมูลให้จำเลยไม่สามารถปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลได้ พฤติการณ์ของจำเลยส่อไปในทางจงใจไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา จึงไม่มีเหตุที่จะไต่สวนคำร้องของจำเลยต่อไป.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารและให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนอาคารพิพาทโดยให้มีความสูงเพียง 8 เมตร

โจทก์ขอให้บังคับคดี

ศาลออกหมายบังคับคดีภายใน 30 วัน หลังจากพ้นกำหนดเวลาตามคำบังคับแล้ว จำเลยที่ 1 ยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาล โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลบังคับจำเลยที่ 1 ให้ปฏิบัติตามพิพาท

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอขยายเวลารื้อถอนอาคารพิพาทออกไปอีก 2 ปี

โจทก์แถลงคัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามคำพิพากษา โดยรื้ออาคารพิพาทให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 เดือน

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เมื่อคดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนอาคารพิพาทให้คงเหลือมีความสูงเพียง 8 เมตร โจทก์ขอให้บังคับคดี จำเลยที่ 1 จะต้องปฏิบัติตามคำบังคับและหมายบังคับคดีของศาล จำเลยที่ 1 ขอยกกำหนดการบังคับคดี โจทก์ไม่ตกลงด้วย หากสภาพปฏิบัติตามคำบังคับเปิดช่องให้สามารถทำได้ ศาลก็ต้องบังคับให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามคำพิพากษา จำเลยที่ 1 ฎีกาอ้างเหตุขอยกการบังคับคดีว่าการรื้อถอนอาคารพิพาทจำเป็นต้องใช้การคำนวณของนักวิชาการและระยะเวลา 502 วัน เพื่อมิให้ได้รับความเสียหาย ตลอดจนมีคนทำงานอยู่ในอาคารพิพาทรวม 60 คน จำเป็นจะต้องให้เวลาหาสถานที่ให้คนงานเหล่านั้นได้ทำงานต่อไป เพื่อมิให้คนงานและจำเลยเดือดร้อนทั้งอยู่ในระหว่างรื้อถอนอยู่แล้วแต่ยังไม่เสร็จ ขอให้ไต่สวนคำร้องของจำเลยที่ 1 เรื่องขอยกขยายระยะเวลารื้อถอนอาคารพิพาทนั้น เหตุ

เพียงเท่าที่ฎีกามานี้ ยังไม่เป็นเหตุพ้นวินัยอันจะเป็นมูลให้จำเลยที่ 1 ยกขึ้นอ้างว่า ไม่สามารถปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลได้ ฉะนั้นที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่า คดีไม่มีเหตุ ที่จะไต่สวนคำร้องของจำเลยที่ 1 และพฤติการณ์ของจำเลยที่ 1 ส่อไปในทางจงใจไม่ ปฏิบัติตามคำพิพากษานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ